

~~277 H~~
COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections

Spec Mss. Coll. - Mexico

720

1772

no. 720.

Mazon, Dionisio De Rocha Y, (Vicar General and acting Archbishop)

A. L. S. and Ms. D. . 14pp. sm. fol. 1772.

Dispensation of seconddegree od "affinity" for marriage of two
Spaniards.

Nº 27

Año

cc

1772

27AH

Dispensa en el 2.º grado de afinidad
concedida a Thomas Ruiz, y su familia y
co vecinos del Partido de Huehuetlan.

§ 6.

b
 esse una Considera, con las Diligencias que la
 acompañan, del Promotor Fiscal. El S^{no}
 de los. y Viramos generales de este Audito
 rado con lo deveso mandó, y cubrió.

Por mandado del S^{no} Gov^{no}

Ylmo Señor.

Don Melina
 Of. m. de
 Gov^{no}
 Leon

El Caxa y Juez Ecles^o. de Hue-
 nutla, con la mas atenta, y
 respetosa Veneracion dice: q^d
 habiendo llegado asu noticia
 el que Thomas Ruiz, y Ma-
 ria Delasco ambos Solteros,
 Españoles, y Vecinos del Ran-
 cho de Fancasahueta de esta
 Doctrina se hallaban en In-
 continencia; Y habiendo el q.
 consulta en cumplimiento
 de su obligacion, mandados
 Aprehender, se pusieron, el
 uno en la Carcel Real de
 esta Caxezera, y la otra en
 Deposito en una Casa hon-
 rrada: Hechoselos el Corres-
 pondiente Cargo, Respondieron
 ser cierto, y tener de su ilicita
 Amistad un hijo, y que siem-

pre fue su Intencion, con
lo es, el Casarse, para poner
en gracia de Dios, al
no havian dado paso, por
su notoria Pobreza, mas
viendoseles intimado, el
no obstante ella, se prece
en que se Casarian, lo
citaron, y tomadas sus
exaciones, y recibida la con
por dierte Informacion,
ntado todo en debida fo
como de dichas Diligenc
consta, y remite adunta
resulto, por la Declaraci
del Contrayente, tener el
pedimento de afinidad en
quinto grado, por copula
rita que tubo con Anton
del Castillo (ya def.) Tia
nal de la contrayente, por
hermana legitima de su
dre Rosa del Castillo, cuyo
pedimento, aunque no es,
publico, no dejan de saber
tres o quatro Personas: lo
vista de lo qual, suplico
consultante, Impetrase en
nombre la Dispensa neces
ria: y dixo: que las Causas
que a ello le movian, am
de la del servicio de Dio
vien de sus Almas, era
notoria Pobreza de la con
yente, y que de no Casar

con ella, quedaba Enfarnada, y
 por el propio motivo, Imposi-
 bilitada de hallar otro Maxi-
 do, y quexer el dho. sufragante
 el honor q. le deve, con su
 asistencia y trabajo Perso-
 nal, por no poderlo hacer de
 otro modo, por su igual Po-
 breza: En cuya vista, y de
 ser ciertas, y constantes al
 q. consulta las Causas que
 el dho. alega. Rendidamente
 replica ala Piedad de V. S. Illmo.
 se digne quexer Dispensarles el
 referido Impedimento, (cuyo
 arbol o montea ha figurado
 al fin de esta) para que
 casandose tengan quietud sus
 consciencias. Mexico, y Fe-
 brero 2o de 1772 D.

Antonia
 del Casti-
 llo herma-
 na de

Rosa del
 Castillo.
 madre
 de

2.
 Maria
 Belasco.
 que es
 la con-
 agente

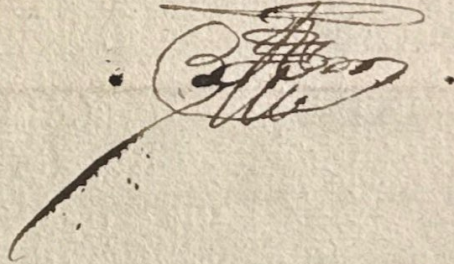
Humilde Subdito, D. S. Illmo;

Domingo Ant. Carde

El Prom^o Fiscal de este Arzobispado en vista de estas d^{as}

licencias sobre la dispensa que solicita Thomas Ruiz p
za casarse con Maria de Velasco ambos Españoles y U
cinos de la doctrina de Huejutla = Dice: que el imped
mento es el de afinidad por copula ilícita que Thomas
clara haver tenido con Antonia de el Castillo Ha cam
de la expressada Maria; y las causas que alega para
gracia, son la pobreza de esta, el defecto de integridad
que ya padece y le dificulta otro Matrimonio, tener
un hijo, y el bien de las Almas de ambos. Y respect
a que para lo justo de semejante dispensa basta
quiere causa razonable, por ser en el mas remo
y ultimo grado de los de este impedimento; se resolv
U. C. en uso de sus facultades otorgar la gracia qu
se solicita, imponiendo a los Suplicantes la penite
cia saludable espiritual que fuere de su Sup^{te} arbitrio
y mandando se remita testimonio a su Curia para
cumplimiento, y para que, no resultando otro impedi
mento, les asista al Matrimonio segun dño. Mexico
y Marzo 17 de 1772

Don Velasco



Presentar. Encl. Puel. y Carretera de Huejutla en diez y siete
de Tho. dia del mes de febrero de mil setecientos. Seren.
may Ruiz, ta, y dos d. Ante D. Domingo Anst. Caro, cu-
y de la ra propio y Juez Ecles. Esta Doctrina, por
ria Be- ante mi el inscripto Notario Recp. de este
larco Esp. Partido, parecio Thomas Ruiz Español Soltero
Ver. del Nacional del Pu. de Tancitaran, y Verino, de
Rancho nueve años a esta parte de esta Doctrina en el
de Tancitaran Rancho de Tancitaran, hijo leg. de Gaspar
y de Maria Rodriguez ya def. y dixo:
Doctrina. que para mejor verin a D. nro. 8.º y vien de
su Alma tenia tratado Contraher Matrim.
con Maria Belasco Española Soltera, Verina
de Tho Rancho hija leg. de Manuel Belasco,
y de Rosa del Castillo; por lo qual suplicaba
asu Mnd. el que havienlos por presenta-
dos, se sirva mandar se les tomen sus De-
clar. y se Reciva la Informac. q. corresp.
y esta prompto adan a sus libertades, y solte-
ra, y q. fhas. las Amonestaciones q. el 8.º Concilio
orna. Concedales licencia para contraher dho.
Matrim. En cuya Vista su Mnd. los hubo
por presentados, y en su conformidad, devia
mandar, y mandó, se les tome alos susdhos.
sus Declar. y se Reciva la Informac. prome-
tidas, y q. se traigan vistas estas Dilig. para
proveer lo q. corresponda, y por este Auto, asi
lo proveyo, mandó, y firmo su Mnd. a q.
doy fee =

Domingo Anst. Caro

Ante mi.

Joseph. Auto. Camacho
Not. Recp.

En dho. Puel. dho. dia y año: en virtud de lo
mandado en el auto q. antecede, parecio

Declara^r
del con-
trato de
Thomas
Ruiz.

en este Juzgado, un hombre q. dixo llamar
Thomas Ruiz, sea Español, Soltero Natural
del Puel. de Sacualtipan, y vecino a nue-
años. desta parte del Rancho de San-
cruz de esta Doctrina, hijo legítimo de Ga-
par Ruiz, y de Maria Rodriguez ya
defu^{ta} y en su Persona q. conoce su virtud
por antemí le recibio Juram^{to} q. hizo por
D. nro. S.^r y la señal de la Sta Cruz, y
cuyo cargo prometio decir Verdad, y pre-
ntado? dixo: que via a su libre, y expon-
nea Voluntad contraher Matrim^o. con la
Maria Belasco; pero q. si es Verdad que
tiene con la dha. el Impedimento de Pa-
rentesco de afinidad en segundos grado, y
copula Illicita que tubo con Antonia de
Castillo, hermana de Rosa del Castillo,
dada de la expresada contrayente, Maria
Belasco, lo q. para el segun a su con-
sencia, y no faltan a la Verdad, Declara, y
plicas se le Impetxe la Dispensa neces-
ria del Illmo. Señor Arzobispo. expon-
iendo como expone las Causas q. para
dho. Matrimonio le mueben, q. son
amag del servicio a Dios, y vien a su
Almas, la notoria Pobreza de la con-
trayente, y que sea reixagante el honor q.
le deve, con su asistencia, y trabajo pe-
sonal, por no poderlo hazer de otro
modo por su Igual Pobreza, y por con-
siderar q. de no casarse con ella, que
sea Infamada, e Imponibilitada a hallar
otro q. se case con ella, expuesta a com-
ter muchas ofenzas a D. para mantenerse
asi, y aun hipo q. le produjo su Amis to

2

Que fuera de lo dho. no tiene con ella otros
Parentesco, ni Imp^{to}. Que para dho. Matrim^o.
no es Violentado, por ningunas Personas; y q.
no tiene dados esponsales aotra. Tanade q.
el Referido Imp^{to}. solo lo ratifican tres o quatro
Personas. Que esta es la Verdad, so cargo del
Juram^{to}. q. Jho. tiene enq. se afirmo y Ra-
tifico, dixo sea de veinte, y siete d. y no
firmo por no saber escrevir hizo su
mend. de que doy fee=

Domingo Ant^o Camacho

Antemi.

Joseph. Ant^o. Camacho
Not. Recop.

Declarac^o.
Ella Con-
trah^{te} Ma-
ria Belas-
co

En dho. Puel. el referido dia, mes, y año. en virtud
de lo mandado, parecio en este Juzgado una
muger que dixo llamarse Maria Belasco,
sex Española, Soltera, Vecina del Pacho de
Juncasahuala de esta Doc^{na} hifa lex^{ma} de
Manuel Belasco, y de Rosa del Castillo;
y en su Persona que conosco, su mend. por
antemi le Recivio Juram^{to}. q. hizo por d.
nro. S.^a y la señal dela Sta Cruz so cargo
cargo prometio decir Verdad, y pregunta-
da? dixo: queria de suslibre, y espontá-
nea Voluntad Contraher Matrim^o. con el
dho. Thomas Ruiz, con el q. no tiene Pa-
rentesco alguno; y solo si, sabe q. el Referido
tiene con ella el Imp^{to}. de haver tenido copu-
la illicita, con una hermana de su madre,
ya def^{ta} llamada Ant^o del Castillo, mas, que
esto lo supo aora despues, por haverse co-
presado el Referido Thomas, lo q. antes

no supo; Que no sabe tenga otro Imperio
que para ello no es violentada por nin-
guna Persona, y que no tiene dador
por tales cosas. que esta es la Verdad,
lo q. sabe recargo del Juram. q. fho. 20
ne eng. se afirmo, y Ratifico, digo ser
de edad de veinte, y tres a. y no firmo
por no saber hizo lo su mero. & y.
fec=

Domingo Ant. Canas

Antemi

Joseph. Ant. Camacho
Not. Recup.

1.º Testigo
Juan Sa-
linga Esp.
& 568

En el referido Puel. dho. dia mes, y año en virtud
de lo mandado, el citado contrayente para
la Informac. q. tiene ofrecida presento
por testigo a un hom. q. dijo llamarse
Juan Salinas, al parecer Esp. Por. & esta
cas. Casado con Theresa Clemente y en su
zona q. conoce su mero porantemi le recibio jur-
q. hizo p. D. nro. St. y la señal de la S. Cruz,
cuyo cargo prometio decir Verdad, y p. q. 20
conoce a los dhos. Contrayentes & muchos años
esta parte, q. sabe son sueltos, y libres & muertos
q. no tienen Parentesco ni Imp. alg. q. el que
pretenden, es, & con voluntad, sin violencia ni
apremio, y q. no sabe tengan dador exponen-
a otras Personas. q. esta es la Verdad, y lo que
sabe recargo del Juram. q. fho. tiene, en
se afirmo, y Ratifico, digo ser de edad de
y tres a. y no tocante las gen. de la ley. y no firmo
por no saber hizo lo su mero. & y. 20

Domingo Ant. Canas

Antemi

Joseph. Ant. Camacho
Not. Recup.

Test. 3
an. de. lo mandado, el contrayente, para la Informa-
ma. que tiene ofrecida, presento por testi-
go aun hom. q. dixo llamarse fran. Clemen-
te ser Pardo libre Ver. de esta Cav. Casado
con Maxia Mag. Ten en su Persona que
conoce su Mnd. por antemí le recibio Jura-
mento que hizo por D. nro. S. y la
senal de la S. Cruz cuyo cargo prometio
decir Verdad, y prop. ? dixo: conoce a unas
de once a. desta p. a los referidos Contrahen-
tes; que sabe son libres de Matrim. que
no tienen Parentesco, ni Imp. alguno; q.
el q. pretenden es de su Voluntad, sin Vio-
lencia ni apremio; y que no sabe tengan
dador espomales a otras Personas. que
esta es la Verdad, y lo q. sabe so cargo del
Juramto. que fho. tiene en q. se afirmo y
Ratifico dixo ser de edad de sesenta, y un
a. y no tocarse la verga. A la ley, y lo
firmo con su Mnd. de q. doy fe =

2. Domingo Ant. Carrizosa

Juan C. Clemente

Antemí

Joseph Ant. Camacho
Not. Recop.

3. Tes. En fho. Puel. el expresado dia mes y año, en
virtud de lo mandado, el Contrahente, para
la Informa. que tiene ofrecida presen-
to por testigo aun hom. q. dixo llamarse
fran. Gerardo Garrocho, ser Español, Veri-
no del Rancho del Pintor de esta Doc-
trina Casado con Jeronima de Herrera,
y en su Persona q. conoce su Mnd. por
antemí le recibio Juramto. q. hizo por
D. nro. S. y la senal de la S. Cruz

seu cargo prometio decir Verdad, y pre-
guntado? dixo: conosa alos Contrahentes
a muchos. A esta parte; q. save son
libres de Matrim. q. no tienen Parentesco
ni Imp. alg; q. el q. pretenden es a su Volun-
tad, sin Violencia ni apremio; y q. no sa-
tengan dados espontales a otras Personas
que esta es la Verdad, y lo q. save sobre
del Juam. que fho. tiene en q. se afirma
y Ratifico. dixo ser a edad de quarenta
y tres a. y no tocarle la pen. A la ley
y no firmo por no saber hirolo su M^{do}
q. doy fec=

En
Domingo Ant^o Cans^o

Antemi.

Joseph. Ant^o Camacho
Not^o. Rec^o.

Auto.

Incontinenti en dho. Pu. dho. dia mes y año
su M^{do}. dho. S. Juez Eccl^o. en vista de
haberse la Informac. q. antecede, y que
solo por las Declarac. Alos Contrahentes
resulta el expresado Imp. en atencion
alo suplicado, por el uno, devia mandar
y su M^{do}. mando, se remitan estas Dil-
gencias al Illmo. S. Arzobispo de esta
Diocesis, con Consulta, en q. baya clara
la montea q. corresponde, Impetrando
la Dispensa necesaria, la q. consegui-
da se proceda a las demas Dilig. que
corresponden, para q. tenga efecto este
Matrim. y por este auto assi lo
proveyo, mando, y firmo su M^{do}.
q. doy fec=

En
Domingo Ant^o Cans^o

Antemi

Joseph. Ant^o Camacho
Not^o. Rec^o.

estas dilig. en quatro foñ. utiles, y para q.
conste puzo esta Razon g. Rubrique

Mexico y Marzo 23 de 1772.

En vista delas Diligencias que amuestran, y Cauzas que se
ellas resultan y tubimos por videntes, vando delas facil
tader ordinarias, y Extraordinarias que en Nos Residen, por
el Tiempo dela ausencia del Hñno y Cñno Señor D. Francisco
Amorin de la Cruz. Arzobispo de Cua Santa y g. Metropolitana
Electo dela de Toledo Primada delas Españas del Consejo de S. M.
Absolviendo como absolvemos, y havemos por Absueltos a Thomas
Ruiz y Maria de Velasco, ambos Españoles Vecinos dela Doctrina
de Huehuetla, de quales quier a censurar inquietaban incur
rido a efecto solamente de conseguir la presente gracia y les
dispensamos en el segundo grado de Afirmitad, conque se hallan
ligados por Copula illicita, procedido dela que el referido Thomas
tubo con una Hija carnal dela mencionada Maria, y declarase
~~mas no obstante la distancia del primer~~ para que no ob
stante el referido impedim^{to} no resultando otro alguno Ca
nonico delas diligencias prevenidas por el Sto Concilio de
Trento, puedan validas y licitamente contrahe el matrimonio
que pretenden, segun oñ de Vuesra Santa Madre Syn.
y permanecen en el estado quela referida Maria Velasco

no haia sido arrebatada, o hauiendola sido, no permanc
ca a disposicion del Raptor, y que no se comunicasen conpenn
con animo de facilitar la Dispensa; Asimismo damos, y
declaramos respectivamente por legitimas la Pade que haian
tenido y hubieren, y les imponemos por Penitencia expiacion
de saludable, el que antes de Contraher Confiesen y Commu
quen sacramentalmente, y despues lo practiquen, por es
pacio de seis meses unavez en cada dos, usando entodos los
Sabados de este mismo Espo una parte del Sto Rosario de nra
tra Señora, y mandamos quede este Decreto de Saque Testi
monio autorizado en forma, y se remita al Cura y
Juez Eccl de esta Doctrina, a quien encargamos que an
te todas cosas, separe a los que enobren de toda Comunica
cion, y les haga Cumplir la Penitencia que les va impuesta
El O. Licenciado D. Domingo de Rocha y Mañon, Gobernador
Provisor y vicario Jnal de este Arzobispdo. asi lo Decretó
mandó y firmó.

Ldo Rocha

mandado del S. J. J.

Leido testim.

Ldo. Ochoa y Leon
Vasquez
de J. J.